



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Roberto Aponte	Presidente
dr. Maria Grazia Federici	Consigliere rel.
dr. Antonio Corte	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2672/2023** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 C.F. *C.F._1*),

Parte_2 (C.F. *C.F._2*)

ANCHE IN QUALITA' DI CHIAMATI ALL'EREDITA' DI *Controparte_1*

[...]

con il patrocinio dell'avv. LUCA CICCARELLI, elettivamente domiciliati in Corso Archinti, 100 26900 LODI presso il difensore

APPELLANTI

CONTRO

Controparte_2 (C.F. *C.F._3*),

Controparte_3 (C.F. *C.F._4*),

Controparte_4 C.F. *C.F._5*),

con il patrocinio dell'avv. EMANUELA SIRONI e dell'avv. FABIO VAILATI, elettivamente domiciliato in VIA TURATI N. 8 20121 MILANO presso i difensori

APPELLATI

Conclusioni:

Per gli Appellanti *Parte_1* _ *Pt_2* _ *Parte_2*

“VOGLIA LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, Controparte_5

Sospendere a norma degli artt. 383 e 351 cpc l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e in riforma dell’appellata sentenza,

IN VIA PRELIMINARE

Dichiarare l’inammissibilità delle domande di controparte perché irrituali:

IN SUBORDINE, NEL MERITO:

Respingere le domande tutte proposte dalle controparti;

con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.

Si riportano di seguito le ulteriori domande proposte solo nella comparsa di risposta integrativa e delle quali controparte ha eccepito la inammissibilità per tardività rispetto all’art. 702 c.p.c. comma IV, chiedendo che la Corte si pronunci sul punto e sulla predetta eccezione con riguardo alle stesse di cui è riservata la proposizione in separato giudizio.

in ulteriore subordine, nella sola denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande stesse:

A) condannare i Signori Controparte_2 il marito di lei [...] CP_3 e la figlia di costoro Controparte_4 a restituire al Signori [...] Parte_1 e Parte_2, ciascuno per quanto di spettanza in proprio e in qualità di chiamati all’eredità della Signora Controparte_1 i seguenti importi:

CAPARRA CONFIRMATORIA € 15.000,00=

Impresa BLUNDO per impianti e opere murarie, € 10.500,00= pagati da Parte_1 ;

Controparte_6 cucina e arredi, € 10.100,00= pagati dalla Signora CP_1

Controparte_7 e parquet € 5.700,00= pagati da CP_1 (per € 200,00=) da Parte_1 [...]

CP_8 acquisto caldaia e 1.500,00= pagati da Parte_2 ;

Controparte_9 per lavori idraulici € 740,00=

TOTALE € 28.540,00=

Salva diversa valutazione e quantificazione che risulti in corso di causa;

B) Dichiarare i Signori Controparte_2 il marito di lei [...] CP_3 la figlia di costoro Controparte_4 ra loro in solido a restituire alla Signora Parte_2, la quota di un mezzo di ciascuna rata del mutuo ipotecario (n. 056 04622365) in essere con BANCA POPOLARE DI VICENZA o comunque

la quota corrisposta dalla stessa Parte_2 di ciascuna delle rate di detto mutuo che risultino essere state pagate.

C) Condannarli per l'effetto al pagamento degli importi di cui alla lettera B), nella misura che risulterà in corso di causa, secondo giustizia o equità.

In tutti i casi con vittoria di spese, competenze e onorari”.

Per gli Appellati CP_2 Pt_2 Controparte_3 e [...] CP_4 Pt_2 CP_2 :

“Voglia la Corte d'Appello Illustrissima, *contrariis rejectis*, così giudicare:

In via preliminare

- Rigettare l'ammissione del deferito giuramento decisorio in quanto inammissibile;

In via principale

Nel merito

- Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/14”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Controparte_2 Controparte_3 e Controparte_4 premesso di avere acquistato in data 23.2.2005 la proprietà dell'immobile sito in Melzo – Viale Isonzo n. 6, e di avere concesso in comodato gratuito la porzione al piano terreno a Controparte_1 madre della signora Pt_2 nonché – in seguito – anche alla di lei sorella Parte_2 [...] evocavano quest'ultima, unitamente al fratello Parte_1 innanzi al Tribunale di Milano, con ricorso ex art. 702bis c.p.c, lamentando che, dopo la morte di CP_1 [...] avvenuta il 4.2.2014, Parte_2 non aveva restituito l'immobile, in cui si era *medio tempore* trasferito anche il fratello Parte_1 e chiedendo quindi la condanna di entrambi i convenuti al relativo rilascio, con fissazione del più breve termine possibile per la relativa esecuzione.

Costituendosi, Parte_2 e Parte_1 insistevano per il mutamento del rito, deducendo che:

- l'immobile di Viale Isonzo n. 6 era stato oggetto di proposta di acquisto da parte del signor Parte_1 accettata dagli allora proprietari in data 5.10.2004 dietro corresponsione della somma di € 2.500,00 portata da assegno a firma di Persona_1 (moglie di Pt_2 dalla quale egli si era in seguito separato) e, successivamente, di contratto preliminare del 9.10.2004 fra le stesse parti, con versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo di € 15.000,00 (di cui € 7.500,00 pagati con assegno emesso da Controparte_1 a titolo di caparra confirmatoria sul prezzo finale di vendita stabilito in € 255.000,00;

- *Parte_1* ed *Parte_2* nonché la signora *Controparte_1* “per ragioni economiche e per le insorte tensioni del primo con la moglie – poi sfociate nella separazione e nel divorzio”, avevano preferito non figurare come proprietari, per cui si erano accordati con *Controparte_2* il di lei coniuge *Controparte_3* e la figlia [...] *CP_4* che “sarebbero stati costoro a intestarsi l’immobile anche per conto dei primi tre ma senza spendita del nome” e a contrarre un mutuo ipotecario di € 250.000,00, andando ad occupare la porzione al primo piano, con impegno a ritrasferire quella al piano terreno a [...] *Pt_1* *Parte_2* *Controparte_1* una volta che *Parte_2* avesse rimborsato la metà delle rate di mutuo, l’ultima delle quali scadente il 31 marzo 2030;

- immessi *Parte_1* *Parte_2* e *Controparte_1* nel possesso dell’immobile a piano terra, *Parte_2* aveva in seguito provveduto, mediante prelievi dal proprio conto corrente, a rimborsare in contanti la metà delle rate mensili pagate dalla sorella, dalla nipote e dal cognato, affrontando ulteriori esborsi, con il fratello, per pagare l’Agenzia immobiliare e la caparra di cui al contratto preliminare, nonché per la realizzazione di “impianti, infissi, arredi e lavori di vero e proprio rifacimento dell’immobile al piano terreno destinato a loro”.

Sulla scorta di tali argomenti difensivi, i resistenti chiedevano quindi il rigetto della domanda.

Disposto dal Tribunale il mutamento del rito con ordinanza del 10.8.2021, e istruita la causa mediante produzioni documentali e assunzione di prove per interrogatorio formale e testimoni, il Tribunale adito, con sentenza n. 6828/2023 emessa il 22.8.2023, in accoglimento della domanda, così decideva:

“1) condanna *Parte_2* e *Parte_1* rilasciare in favore di [...] *CP_4* *Controparte_2* e *Controparte_3* libera da persone e cose, l’unità immobiliare sita in Melzo (MI), via Isonzo n. 6, piano terra (con annessi cantina e servizio igienico in separato corpo);

2) fissa per l’esecuzione la data del 19/10/2023;

3) condanna *Parte_2* e *Parte_1* il pagamento in favore di [...] *CP_4* *Controparte_2* e *Controparte_3* delle spese processuali che liquida in € 3.400 (euro tremilaquattrocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed I.V.A. come per legge”.

Avverso tale pronuncia *Parte_1* e *Parte_3* interponevano appello, lamentando, la “errata o mancata applicazione degli artt. 2727 -2729 c.c., 1417 c.c., 2723 e 2724 c.c.”, per non avere il primo Giudice distinto l’istituto della simulazione dal patto fiduciario, provato dalle testimonianze raccolte e dalla documentazione prodotta; per avere limitato la declaratoria di inammissibilità alle sole domande di restituzione della caparra confirmatoria e di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’unità immobiliare occupata (siccome proposte dopo la conversione del rito), senza estenderla anche alla restituzione delle rate di mutuo, così da consentirne la proposizione in autonomo giudizio; per avere infine pronunciato condanna al rilascio dell’immobile senza previa risoluzione del

rapporto *inter partes* (ricondotto a comodato), ritenendo oltretutto esecutivo il relativo capo di sentenza.

Concludevano quindi chiedendo che, in totale riforma della decisione gravata e previa sospensione dell'esecutorietà della stessa, fossero respinte tutte le domande proposte dalle controparti; insistevano anche per l'ingresso dei mezzi di prova non ammessi in primo grado.

Si costituivano **Controparte_2** **Controparte_3** e **Controparte_4** che insistevano per il rigetto del gravame, siccome infondato.

All'udienza del 19.12.2023, fissata per la trattazione dell'istanza *ex artt. 283-351 c.p.c.*, il difensore degli appellanti evidenziava per la prima volta la possibile esistenza di un problema di integrità del contraddittorio (non rilevato nel giudizio di primo grado), in quanto la domanda di rilascio dell'immobile, avente titolo in un rapporto di comodato, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti gli eredi della defunta **Controparte_1** riservandosi *“in ogni caso di deferire giuramento decisorio sulla circostanza dell'avvenuto pagamento da parte degli odierni appellanti di una gran parte del mutuo gravante sull'intero immobile”*.

Con ordinanza del 19.12.2023, la Corte, ritenuto che tale aspetto meritasse approfondimento in sede di esame del merito, disponeva prudenzialmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.

Alla prima udienza del 30.1.2024, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 2.7.2024, con assegnazione dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.

Il provvedimento veniva tuttavia revocato a seguito del deposito da parte del procuratore degli appellanti, in data 2.5.2024, di *“atto di deferimento del giuramento decisorio”* rivolto nei confronti dell'appellata **Controparte_4** per l'assunzione dei provvedimenti consequenziali in contraddittorio.

All'udienza dell'8.10.2024, il difensore degli appellati eccepiva *“l'inammissibilità del giuramento così come deferito, sia perché finalizzato a costituire una prova a conferma delle allegazioni difensive di controparte, sia perché rispetto a taluni capitoli di indecifrabile significato”*.

Con ordinanza riservata del 24.10.2024, il Consigliere Istruttore, rilevato che, *“a norma dell'art. 237 c.p.c., “[l]e contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio”*, disponeva nuovamente la rimessione della causa in decisione per il giorno 6.5.2025, con rinnovata assegnazione dei termini *ex art. 352 cit.*

A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva quindi assegnata in decisione.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

§ 1. Va disattesa l'eccezione, svolta per la prima volta dagli appellanti nel presente grado di giudizio, di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di **CP_1**

Tarletti ex art. 1811 c.c., norma secondo la quale, in caso di morte del comodatario, il comodante, anche se sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.

Merita rilevare come lo sviluppo di tale eccezione si ponga in evidente contrasto con la tesi sostenuta dagli appellanti di avvenuta immissione nel possesso dell'appartamento situato al piano terra dello stabile di Melzo - Viale Isonzo n. 6 in forza non già di un rapporto di comodato, ma in vista del futuro trasferimento in loro favore di tale porzione, come da relativo impegno assunto dagli appellati, una volta esaurito il rimborso del mutuo pluriennale contratto per l'acquisto dell'immobile con il contributo, per quota di metà, della signora *Parte_2*

A prescindere da tale contraddizione, l'art. 1811 cit. invocato da *Parte_1* ed *Parte_2* [...] opera ad ogni buon conto in caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodatario quando gli eredi di quest'ultimo mantengano il potere di fatto sulla cosa, non potendosi ipotizzare, anche alla luce della testuale formulazione della norma, che possa essere chiesto in restituzione un bene sul quale non venga esercitato alcun potere di fatto.

Nel caso in esame, gli unici soggetti rispetto ai quali si deduca l'esercizio di tale potere sono i signori *Parte_2* e *Parte_1* occupanti esclusivi dell'appartamento a cui si riferisce la domanda di rilascio, ragion per cui non vi è ragione di estendere il contraddittorio nei confronti di altri ipotetici eredi di *Persona_2*.

Senza contare che all'individuazione degli eredi gli appellanti non hanno neppure contribuito, essendosi limitati a produrre un certificato di "stato di famiglia originario", onde risulta che la defunta *Controparte_1* aveva altri tre figli, oltre a *CP_2*, *Parte_2* e [...] *Pt_1* ovvero *Parte_4*, *Per_3*, *Pt_2* e *Persona_4* la cui posizione rimane tuttavia quella di semplici chiamate, in difetto di prova di accettazione (espressa o tacita) e quindi di effettivo acquisto della qualità di eredi.

§ 2. Gli appellanti ulteriormente eccepiscono che la domanda di controparte sarebbe stata erroneamente introdotta con il procedimento sommario di cui all'art. 702bis c.p.c., né avrebbe potuto in ogni caso proporsi nelle forme del rito ordinario, vertendo in materia di possesso e di comodato di immobili urbani.

Neppure a tale motivo è possibile prestare adesione.

Deve osservarsi che l'azione proposta da *Controparte_2*, *Controparte_3* e [...] *CP_4* nei confronti di *Parte_2* e *Parte_1* risulta fondata, quanto a *Parte_2* sulla dedotta esistenza di un rapporto di comodato, e, quanto a *Parte_1* [...] sul presupposto di un'occupazione di immobile di proprietà, da parte di quest'ultimo, in assenza di alcun titolo legittimante.

Trattandosi di domande assoggettate, rispettivamente, al rito speciale locatizio e al rito ordinario, ritiene la Corte che correttamente sia stata fatta applicazione, nel caso in esame, del costante insegnamento della Cassazione, secondo cui "l'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi ... in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per

subordinazione" o "forte" (art. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale" (v. Cass. n. 18870/2014).

L'esistenza tra le domande proposte di una evidente connessione "forte" ai sensi dell'art. 33 c.p.c., essendo entrambe dirette ad ottenere la liberazione dell'immobile per cui è causa, comporta che la relativa trattazione sia correttamente avvenuta secondo le forme del rito ordinario, non essendovi comunque evidenza che da ciò sia derivato pregiudizio agli appellanti, o che tale scelta abbia inciso sulla validità e sulla correttezza del processo.

§ 3. Denunciando la violazione degli artt. 2727-2729 c.c., 1417 c.c., assumono poi gli appellanti che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricondotto all'istituto della simulazione quello che era invece un patto fiduciario, avente ad oggetto l'obbligo assunto dagli appellati di trasferire in proprio favore la porzione occupata dell'immobile di Viale Isonzo n. 6, corrispondente al piano terreno, un volta esaurito il pagamento del mutuo con il contributo, al 50%, di *Parte_2* patto la cui esistenza avrebbe trovato conferma alla luce sia della deposizione resa dalla testimone *Parte_4* che dei prodotti prospetti relativi al pagamento del mutuo (doc. n. 3) redatti per sua stessa ammissione "(a parte la scritta 'PAGATI' oggetto di contestazione) dalla Signora *Controparte_4*", nonché di una serie ulteriore di circostanze, quali:

- "- l'esistenza di prelievi periodici dal conto della Signora *Parte_2* corrispondenti ogni mese alla metà della rata del mutuo;*
- il fatto [di essere] stati lasciati nell'immobile per un periodo corrispondente alla metà della durata del mutuo;*
- il fatto [di avere] (soprattutto il Signor *Parte_1* trattato l'acquisto con l'agenzia;*
- il fatto [di avere] versato acconti, caparre, affrontato spese ingenti di ristrutturazione e mobilio;*
- il fatto [di avere] per il quindicennio ... pagato le utenze ordinarie";.*
- "l'evidente ambiguità e contraddittorietà degli odierni appellati in sede di interrogatorio formale, atteggiamenti che assumono anch'essi valore indiziario a norma dell'art. 116 comma 2 c.p.c.".*

Secondo gli appellanti, il Giudice di prima istanza avrebbe "omesso di valorizzare l'insieme di elementi convergenti verso la tesi del patto fiduciario per il trasferimento del bene", basando la propria decisione "su elementi che non erano né gravi, né precisi né concordanti quali la presunta insufficienza del reddito della signora *Parte_2* per il rimborso della parte di mutuo" e operando così un'impropria applicazione degli articoli 2727 e 2729 cit.

Aggiungono che l'errore riguarderebbe anche il riferimento all'art. 1417 c.c. quanto all'affermata necessità della forma scritta nell'ipotesi di simulazione, attesa la propria posizione

di soggetti terzi rispetto all'atto di acquisto effettuato dagli appellati e la conseguente ammissibilità della prova per testi.

Preso atto di tali doglianze, ritiene la Corte che gli appellanti abbiano effettivamente inteso far valere nel presente giudizio l'esistenza di un patto fiduciario, non avendo dedotto, neppure a livello meramente assertivo, che l'immobile di Viale Isonzo n. 6 fosse stato fittiziamente intestato agli appellati, ma avendo insistito nella tesi secondo la quale, con la corresponsione del 50% delle rate del mutuo, la Signora **Parte_2** e il fratello **Parte_1** avrebbero avuto diritto al trasferimento da parte di **Controparte_2** **CP_3** [...] e **Controparte_4** dell'unità al piano terreno.

Riguardo alla prova dell'esistenza di un tale patto, merita rammentare come la problematica della prova dell'accordo restitutorio sia stata oggetto di ampia disamina da parte delle Sezioni Unite (v. sentenza n. 6459 del 06/03/2020), che, aderendo all'indirizzo secondo cui l'accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto con cui il fiduciario si impegna a trasferire determinati beni al fiduciante in attuazione esplicita del medesimo *pactum fiduciae* (v. Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633), hanno precisato che, analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, anche per la validità del *pactum fiduciae* prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario, che dà luogo ad un assetto di interessi operante esclusivamente sul piano obbligatorio.

È infatti l'accordo concluso verbalmente la fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare, con la conseguenza che, se le parti non abbiano formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo abbiano concluso solo verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del *pactum*.

Nella articolata ricostruzione dell'istituto e delle molteplici forme in cui si estrinseca tale *pactum*, le Sezioni Unite hanno infatti posto in evidenza che *“la dimensione pratica del fenomeno fiduciario offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto...”*, sicché *“condizionare all'osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia "cum amico", dato che la formalità del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarità dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico”*.

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, e ritenuto che non fosse dunque necessaria la forma scritta per la dimostrazione dell'accordo restitutorio, deve escludersi tuttavia che la conferma dell'esistenza di tale rapporto fondamentale dedotto dagli appellanti possa

trarsi dalle dichiarazioni rese dagli appellati, pretesi fiduciari, in sede di interrogatorio formale, o dalla deposizione della testimone **Parte_4**

I signori **Controparte_2** e **Controparte_3** hanno negato recisamente di avere assunto l'impegno, quali intestatari esclusivi dell'immobile di Viale Isonzo n. 6 unitamente alla figlia **Controparte_4** di trasferire a **Parte_1** **Parte_2** e **CP_1** [...] la metà del bene corrispondente al piano terreno una volta pagato il mutuo, escludendo anche di avere ricevuto il pagamento in contanti di somme pari al 50% delle rate di rimborso mensilmente versate.

Analoghe dichiarazioni sono state rese da **Controparte_4** la quale ha bensì ammesso di avere di suo pugno corredato i prospetti di mutuo versati in atti (doc. 3 appellanti) di annotazioni esplicative, eccezion fatta per la scritta "PAGATI", ma ha comunque chiaramente indicato che si trattava di indicazioni "*propedeutiche ad un accordo che non è intervenuto*".

Quanto alla deposizione di **Parte_4** è vero che la teste ha confermato l'esistenza di un accordo tra le parti e di avvenuti pagamenti nel senso preteso dagli appellanti, ma ha anche riferito di non avere diretta conoscenza dei fatti e di esserne stata informata dagli stessi fratelli **Parte_2** **Pt_2** e **Parte_1**

Trattandosi dunque di testimonianza *de relato ex parte*, la stessa è priva di valore probatorio e riveste una rilevanza processuale sostanzialmente nulla.

Neppure la documentazione che dovrebbe servire a confermare i pagamenti (al 50%) delle rate del mutuo e quindi, indirettamente, anche l'esistenza dell'invocato *pactum fiduciae*, risulta idonea allo scopo.

Gli estratti conto prodotti, che si collocano temporalmente tra il 30.6.2011 e il 31.3.2021 (docc. 4 e 5) e con evidenza non coprono il periodo antecedente (considerato che il mutuo risulta contratto nel 2005 e non nel 2011); recano inoltre indicazioni di prelevamenti di somme, ma nulla provano quanto alla destinazione delle stesse al pagamento del 50% delle rate di mutuo e, soprattutto, quanto alla relativa corresponsione in favore degli odierni appellati.

Non è inoltre irragionevole il rilievo formulato dal Tribunale riguardo alla "*verosimiglianza logica*" del mancato perfezionamento dell'accordo sulla divisione al 50% delle rate di mutuo tra gli appellati e la Signora **Parte_2** atteso che il reddito da pensione di quest'ultima "(€ 791 mensili) non è proporzionato al pagamento dell'importo di € 47.487 (50% delle rate scadute fino al dicembre 2010)" ed i prelievi documentati (dell'ordine di circa € 400 mensili) sembrano più destinati al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, che al pagamento delle rate di mutuo.

Difetta del resto ogni prova anche di un'eventuale contribuzione da parte del Signor **Parte_1** [...] occupante dell'immobile oggetto di causa – per sua stessa ammissione – dal 2018, al quale risulta riconosciuta nello stesso anno una condizione di invalidità al 75% non più revisionabile e che non ha comunque dedotto di aver corrisposto alcuna somma in favore degli odierni appellati.

La posizione del Signor **Pt_2** nell'interza vicenda merita in ogni caso un breve approfondimento per quanto concerne il ruolo che egli assume di aver personalmente rivestito nell'acquisto dell'immobile oggetto di causa, per il fatto di avere personalmente incaricato l'Agenzia Immobiliare Facchetti S.a.s. di Melzo e di avere tramite quest'ultima formulato una proposta d'acquisto accettata dagli allora proprietari con contestuale versamento della somma di € 2.500,00, nonché provveduto alla stipula del preliminare di vendita in data 9.10.2004 per il prezzo finale a corpo di € 255.000,00, di cui € 15.000,00 immediatamente pagati.

Al riguardo va osservato che non solo le somme in questione sarebbero state corrisposte, quanto ad € 2.500,00, mediante assegno emesso dalla moglie del Signor **Pt_2** (dalla quale egli afferma di essersi in seguito separato) e, quanto ad € 7.500,00, dalla defunta **CP_1** [...] ma, in ogni caso, l'impegno profuso dall'appellato in vista di un futuro acquisto e le ragioni per cui tale acquisto di fatto non avvenne non servono certamente a dimostrare, neppure indirettamente, l'esistenza di un'intesa con **Controparte_2** **Controparte_3** e **Controparte_4** volta ad ottenere la futura intestazione di una porzione del compendio.

In conclusione, deve dunque ritenersi la totale mancanza di prova quanto al fatto che [...] **Parte_2** e **Parte_1** abbiano goduto *uti domini* dell'immobile al piano terreno di Viale Isonzo n. 6 in forza di un accordo fiduciario di trasferimento intercorso con gli appellanti, o abbiano versato alcuna somma per contribuire al pagamento del mutuo.

Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi dando ingresso al giuramento decisorio deferito da **Parte_2** e **Parte_1** alla nipote **Controparte_4** sulla seguente formula:

*“GIURO E GIURANDO AFFERMO CHE IN DATA 17.02.2018, IN MELZO, VIA ISONZO N. 6, HO DICHIARATO A MIO ZIO MAURO **Pt_2** **CP_10** DI MIA MADRE CHE LO STESSO HA PAGATO L'IMPORTO DI EURO 70.000 DEL MUTUO ACCESO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE AL PIANO TERRA DI VIALE ISONZO 6 E CHE, PER COPRIRE LA QUOTA DI MUTUO RELATIVA A DETTO IMMOBILE GLIENE MANCAVANO DA PAGARE 71.000;*

***Controparte_11** AF[F]ERMO CHE RIFERIVO A MIO **Parte_5** CHE GLI **Parte_6** ancora 71.000 euro e la differenza è 22.000= tra il valore della casa e quello che manca.*

***CP_11** E **CP_11** AFFERMO CHE, DINANZI ALL'OBIEZIONE DI MIO ZIO MAURO DE **Pt_1** IL QUALE DICHIARAVA DI AVERE PAGATO 140.000 euro GLI PRECISAVO CHE ERANO settantamila euro, perché te ne mancano ancora settantunomila da pagare.*

GIURO E GIURANDO AFFERMO CHE, DINANZI ALL'OBIEZIONE DI MIO ZIO MAURO DE PETRI DEGLI IMPORTI DOVUTI PER L'ICI DELL'IMMOBILE A PIANO TERRA DI VIA ISONZO 6 FINO AL 2017, LA SPESA PER IL TETTO, LA DIVISIONE, le tre rate

GIURO E GIURANDO AFFERMO CHE PRECISAVO A MIO ZIO MAURO DE PETRI CHE IL MUTUO RESIDUO DA PAGARE PER LA PARTE AL PIANO TERRENO DELLA CASA ERA DI EURO 142 DIVISO DUE E QUINDI ANCORA 71.000 EURO A TESTA.

GIURO E GIURANDO AFFERMO CHE MIO ZIO MAURO Pt_2 Parte_7
 [...] HA Pt_8, FINO ALL'INIZIO DEL 2018, L'IMPORTO DI CIRCA EURO 70.000 (SETTANTAMILA) OLTRE INTERESSI BANCARI, A RIMBORSO DEL MUTUO ESISTENTE SULL'IMMOBILE DI VIA ISONZO 6 MELZO E ALLO SCOPO DELL'ACQUISTO DEL PIANO TERRA DI ESSO.

GIURO E GIURANDO AFFERMO CHE, ALL'INIZIO DEL 2018, PER COPRIRE LA QUOTA CAPITALE DI MUTUO RELATIVA AL PIANO TERRA DI DETTO IMMOBILE GLIENE MANCAVANO DA PAGARE CIRCA 71.000 (SETTANTUNOMILA) OLTRE INTERESSI BANCARI”.

Secondo gli appellanti, il giuramento, così come formulato, rivestirebbe sicuro carattere decisorio ai sensi dell'art. 2736 c.c., “dal momento che l'esistenza del sistematico rimborso del mutuo da parte degli appellanti implica il contrario delle conclusioni assunte dal giudicante di primo grado. Se la risposta ai capitoli è affermativa, la domanda di controparte - fondata, secondo la prospettazione della stessa controparte accolta dal Tribunale, su una precarietà della detenzione dovuta a un comodato senza indicazione di tempo - non potrebbe reggere. Vi sarebbe la prova del pagamento del prezzo da parte degli appellati al fine della realizzazione dell'accordo di retrocessione”.

Ritiene la Corte di dover dissentire da tali assunti.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'“an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto” (v. Cass. n. [9831](#) del 07/05/2014), essendo per conseguenza “inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito” (Cass. 19.01.2022, n. 1551). Inoltre “I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto; ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga” (Cass. Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023).

Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che nel corso del giudizio non è mai stata dedotta l'avvenuta corresponsione di somme da parte di Parte_1 e rilevata inoltre l'inintelligibilità e contraddittorietà della formula in diversi punti (quali il fatto che si affermi ancora dovuto l'importo di € 71.000 e poi si alluda a una “*differenza [di] 22.000= tra il valore della casa e quello che manca*”, nonché la presenza di una frase di senso non compiuto contenente riferimento a “*tre rate*” non meglio precisate), vale il rilievo, assolutamente dirimente, della erronea formulazione dei capitoli, per essere gli stessi redatti in modo tale che la controparte (peraltro identificata nella sola Signora Controparte_4 sarebbe destinata a

soccombere vuoi ove prestasse il giuramento, vuoi ove vi si sottraesse, implicando sia l'una che l'altra ipotesi il riconoscimento della percezione di somme per un titolo diverso da quello (comodato senza indicazione di tempo) dedotto dagli appellati a fondamento della propria domanda di restituzione dell'immobile oggetto di causa.

In definitiva, deve ritenersi che sia nella specie del tutto mancata la prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto fiduciario implicante l'obbligo per i Signori Controparte_2 Controparte_3 e Controparte_4 di trasferire a Parte_9 e [...] CP_12 l'unità a piano terra dell'immobile di Viale Isonzo n. 6 in Melzo alla scadenza del contratto di mutuo prevista per il marzo 2030 dietro corresponsione di importo pari alla metà delle rate.

Resta quindi fermo che la detenzione di detta porzione da parte di Parte_2 (inizialmente in unione con la made Maria Assunta Terletti) non può che ricondursi all'esistenza di un rapporto di comodato gratuito, come prospettato dagli appellati, mentre – secondo quanto correttamente ritenuto dal primo Giudice – la detenzione intrapresa da [...] Pt_1 con il permesso della sorella (comodataria) va considerata "dipendente" o "indiretta".

Parte appellata neppure ha eccepito l'eventuale pattuizione *inter partes* di un termine finale di godimento del bene, potenzialmente anche di lunga durata, e dunque deve trovare senz'altro applicazione, nel caso in esame, l'art. 1810 c.c., secondo cui al comodante è concesso di richiedere *ad nutum* al comodatario il rilascio del bene, come di fatto accaduto con l'invio della lettera a firma dell'avv. Sperzaga in data 14/15.3.2018, ricevuta il 20.3.2018 (doc. 5 appellati).

§ 4. Lamentano ulteriormente gli appellanti l'“errata applicazione dell'istituto della inammissibilità”, sul rilievo che il Tribunale avrebbe limitato la relativa declaratoria alla domanda (formulata sub A) “di condanna ... alla restituzione della caparra confirmatoria ed al pagamento delle spese sostenute ... per la ristrutturazione dell'unità immobiliare occupata”, essendo stata proposta solo con la comparsa depositata il 30.9.2021, dopo il mutamento del rito, mentre avrebbe omissso di estendere tale statuizione alle domande sub B) e C), così da consentirne la proposizione in altro giudizio.

Il motivo non è accoglibile.

Va osservato che le domande di cui si tratta sono le seguenti:

“A) condannare i Signori Controparte_2 il marito di lei [...] CP_3 la figlia di costoro Controparte_4 restituire al Signori Parte_1 [...] e Parte_2, ciascuno per quanto di spettanza in proprio e in qualità di chiamati all'eredità della Signora Controparte_1 i seguenti importi:
CAPARRA CONFIRMATORIA € 15.000,00=
Impresa BLUNDO per impianti e opere murarie, € 10.500,00= pagati da Parte_1 ;
Controparte_6 cucina e arredi, € 10.100,00= pagati dalla Signora CP_1
Controparte_7 e parquet € 5.700,00= pagati da CP_1 (per € 200,00=) da Parte_1 [...] ;
CP_8 acquisto caldaia e 1.500,00= pagati da Parte_2 ;

Controparte_9 per lavori idraulici € 740,00=
 TOTALE € 28.540,00=

Salva diversa valutazione e quantificazione che risulti in corso di causa;

B) Dichiarare i Signori Controparte_2 il marito di lei [...] CP_3 e la figlia di costoro Controparte_4 tenuti fra loro in solido a restituire alla Signora Parte_2, la quota di un mezzo di ciascuna rata del mutuo ipotecario (n. 056 04622365) in essere con Controparte_13 o comunque la quota corrisposta dalla stessa Parte_2 di ciascuna delle rate di detto mutuo che risultino essere state pagate.

C) Condannarli per l'effetto al pagamento degli importi di cui alla lettera B), nella misura che risulterà in corso di causa, secondo giustizia o equità".

Fermo restando che gli appellanti non contestano la declaratoria di inammissibilità della domanda sub A) ex art. 167 cpv. c.p.c., va osservato che sulle domande sub B) e C) il Tribunale si è invece pronunciato, avendo statuito che *"il pagamento della quota del 50% delle rate di mutuo non è stato provato"*, con ciò implicitamente escludendo il diritto degli istanti alla restituzione dei relativi importi, statuizione confermata da questa Corte secondo quanto già argomentato.

§ 5. Parte appellante ulteriormente lamenta l'*"errata statuizione di esecutorietà della sentenza"*, sul rilievo che *"[i]l capo della sentenza che condanna alla restituzione di un immobile come conseguenza della risoluzione di un contratto (qui il comodato, secondo la ricostruzione della controparte) non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. in quanto trova il suo presupposto in una sentenza che è o di accertamento della avvenuta risoluzione o in una sentenza costitutiva"* e *"[l]'art. 2282 c.p.c. non consente di attribuire efficacia a un accertamento non ancora definitivo (CASS. 26 marzo 2009)"*.

Il rilievo è privo di pregio.

La sentenza menzionata (Cass. n. [7369](#) del 26/03/2009), peraltro riferita al diverso caso di un'opposizione a decreto ingiuntivo per nullità delle delibere assembleari in base alle quali il Parte_10 aveva preteso gli importi azionati monitoriamente, afferma il principio secondo cui *"Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile"*.

Nel caso in esame, quella pronunciata nei confronti di Parte_2 e Parte_1 non è tuttavia una sentenza di accertamento o costitutiva, ma una sentenza di condanna *"a rilasciare in favore di Controparte_4 Controparte_2 e [...] CP_3 libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Melzo (MI), via Isonzo n. 6, piano terra (con annessi cantina e servizio igienico in separato corpo)"*.

Si tratta di pronuncia certamente suscettibile di esecuzione per rilascio e dunque idonea ad avere efficacia anticipata rispetto al passaggio in giudicato.

§ 6. *Parte_2* e *Parte_1* lamentano infine che il Giudice di prime cure, dopo aver dato atto dell'esistenza di un contratto di comodato tra le parti, non ne abbia dichiarato la risoluzione, quale presupposto della condanna al rilascio dell'immobile, omettendo anche la specifica identificazione catastale del bene.

Neppure a tali doglianze è possibile riconoscere fondamento alcuno.

Vertendosi in ipotesi di comodato precario, giustamente il Tribunale si è limitato a verificare il corretto esercizio del recesso *ad nutum* da parte dei comodanti ai sensi dell'art. 1810 c.c., norma che notoriamente consente al comodante di richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento, senza bisogno di una giusta causa e senza evidente necessità di una pronuncia di risoluzione del rapporto *ex art.* 1453 c.c., rimedio che opera nel caso di inadempimento (con possibilità di richiedere eventualmente il risarcimento del danno), ma che si pone come affatto inapplicabile nel caso in esame.

Quanto alla mancanza dei dati identificativi catastali, peraltro ricavabili dal titolo di proprietà acquisito agli atti, merita osservare come tale mancanza non incida sulla individuazione dell'immobile, chiaramente identificabile attraverso la descrizione e le informazioni contenute nella pronuncia gravata, in cui risultano precisati l'indirizzo, il numero civico e la collocazione a "*piano terra, con annessi cantina e servizio igienico in separato corpo*)".

§ 7. Deriva dalle considerazioni svolte il rigetto dell'appello e l'integrale conferma, per l'effetto, della sentenza n. 6828/2023 del Tribunale di Milano.

In applicazione dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati a rifondere solidalmente agli appellati le spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità media) e secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano in complessivi € 8.470,00, per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

A carico di *Parte_2* e *Parte_1* grava anche, *ex art.* 13 comma 1 - *quater* D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando; ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara inammissibile il giuramento decisorio deferito dagli appellanti *Parte_2* e *Parte_1* all'appellata *Controparte_4*

2) respinge l'appello proposto da *Parte_2* e *Parte_1* nei confronti di [...] *Controparte_2* *Controparte_3* e *Controparte_4* e, per l'effetto, integralmente conferma la sentenza n. 6828/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 22.8.2023;

3) condanna *Parte_2* e *Parte_1* a rifondere solidalmente in favore di [...] *Controparte_2* *Controparte_3* e *Controparte_4* le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 8.470,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;

4) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - *quater* D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte di *Parte_2* e *Parte_1* dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 13 maggio 2025

Il Consigliere est.

Maria Grazia Federici

Il Presidente

Roberto Aponte